

1500078-11.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque a ré estava em conhecido ponto de trafico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500078-11.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500078-11.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICIA MARIA DE CARVALHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

PATRICIA MARIA DE CARVALHO foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo consta da inicial, no dia 16 de janeiro de 2021, por volta das 15h30min, na Estrada Acácias, nº 3332, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 16 (dezesesseis) porções de Cocaína, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denuncia foi recebida em 20 de janeiro de 2021 (fls.62), sobrevindo citação pessoal (fls. 73) e resposta escrita (fls. 76).

Nesta data foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório. Em debates, o Ministério Público postulou pela procedência do pedido condenatório, sem óbice ao redutor e regime inicial aberto. Por sua vez, a defesa pugnou pela absolvição da ré e fez pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito está inserta no laudo definitivo de fls. 86/88.

Tanto perante a autoridade policial como em juízo, a ré confessou os fatos. Disse que começou a fazer a venda das drogas, pois estava precisando pagar despesas domésticas e tinha filho pequeno. Está arrependida.

Os policiais civis Marcos e Ricardo, sob o crivo do contraditório, confirmaram

integralmente as declarações prestadas. Disseram que receberam informes anônimos que em conhecido ponto de tráfico de drogas, uma moça realizava a mercancia de entorpecentes. Foram ao local e visualizaram a acusada- cujas características físicas eram compatíveis com as mencionadas pelo denunciante - em atitude suspeita. Compradores de entorpecentes chegavam próximo a ela, e lhe entregavam o dinheiro e Patrícia fornecia as drogas. Durante a abordagem localizaram com a acusada a sacola contendo 16 porções de cocaína e, ainda, R\$ 20,00 (vinte reais) em notas miúdas. Indagada, confessou a traficância.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais militares pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. Alias, o depoimento do miliciano foi corroborado pela confissão da ré.

In casu, portanto, as provas coligidas evidenciam a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque a ré estava em conhecido ponto de trafico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda fase: deixo que considerar a atenuante da confissão, pois a pena já se encontra no patamar mínimo.

Terceira fase: a ré faz jus à redução prevista no § 4^a, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Com efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis à acusada. Isso porque, a ré, à época dos fatos era primária e o presente processo já foi utilizado para afastar o redutor no feito posterior (fls.83/84 - Foro de Carapicuíba - 2^a Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 1500655-86.2021.8.26.0542 (0003491-11.2021.8.26.0509). 10/08/2021 Trânsito em Julgado para o Ministério Público; 10/08/2021 Trânsito em Julgado para a Defesa -29/03/2022 Acórdão - Sentença Reformada/Condenação (Art. 33 "caput" do(a) SISNAD; Reclusão: cinco anos; Regime: Semiaberto), de tal modo que nova vedação pelo mesmo fato configuraria bis in idem, como bem pontuou a defesa.

Além disto, ela confessou os fatos, o que demonstra intuito de colaborar com a justiça e arrependimento, e a quantidade de droga era pouca e não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada á época.

Por todas estas razões, a diminuição será de 2/3, passando a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis)dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ante as condições favoráveis, possível a fixação do regime aberto (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz.Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas para a prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR A RÉ PATRICIA MARIA DE CARVALHO, filho de MARIA JOANA LEITE como incurso no artigo 33,§4º, da Lei nº 11.343/06 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis)dias-multa, no mínimo legal.

A ré poderá recorrer em liberdade.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA